暦年課税と相続時精算課税の比較

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">区　分</th><th colspan="2">暦年課税</th><th rowspan="2">相続時精算課税</th></tr>
<tr><th>一般贈与財産</th><th>特例贈与財産</th></tr>
<tr><td rowspan="2">①贈与者の要件</td><td>属性</td><td>制限なし</td><td>直系尊属(注１)</td><td>直系尊属(注１)</td></tr>
<tr><td>年齢制限</td><td colspan="2">制限なし</td><td>60歳以上(注２)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">②受贈者の要件</td><td>属性</td><td>制限なし</td><td>直系卑属</td><td>直系卑属</td></tr>
<tr><td>年齢制限</td><td>制限なし</td><td>18歳以上(注２)</td><td>18歳以上(注２)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">③非課税枠</td><td colspan="2" rowspan="2">基礎控除 110万円</td><td>特別控除2,500万円</td></tr>
<tr><td>基礎控除 110万円(注３)</td></tr>
<tr><td colspan="2">④税率</td><td>一般税率</td><td>特例税率</td><td>一律20％</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">⑤相続税での加算</td><td colspan="2">・相続開始前７年以内の贈与は相続税の課税価格に加算。ただし経過措置あり</td><td rowspan="2">毎年の基礎控除110万円を控除した額(控除は2024年以降)を全て相続税の課税価格に加算</td></tr>
<tr><td colspan="2">・相続開始前３年超の贈与に関しては総額100万円を控除して加算</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥加算時の価額</td><td colspan="2">贈与時の評価額</td><td>贈与時の評価額(災害により一定の被害を受けた土地・建物は再計算)</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑦届出書などの要否</td><td colspan="2">不要</td><td>相続税精算課税選択届出書などを提出(注４)</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑧贈与税申告</td><td colspan="2">基礎控除以下は申告不要</td><td>基礎控除以下は申告不要。基礎控除を超えた場合は特別控除以下であっても申告必要</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑨制度の変更</td><td colspan="2">精算課税への変更可</td><td>選択後の暦年課税への変更は不可</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑩贈与税の控除</td><td colspan="2">あり(控除しきれなくても還付なし)</td><td>あり(控除しきれない額は還付)</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑪小規模宅地の特例</td><td colspan="2">小規模宅地の特例は適用不可(注５)</td><td>小規模宅地の特例は適用不可(注５)</td></tr>
</table>

注1. 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属に該当しないが、養子縁組をしている場合には直系尊属に該当する。

2. 当事者の年齢は贈与年の１月１日時点で判定する。したがって、今年の誕生日が来て60歳(18歳)になるような場合は来年から適用になる。

3. 2024年以降のみ基礎控除の適用あり。

4. 翌年3月15日までに相続税精算課税選択届出書を提出。この届出書と併せて贈与当事者の関係性や年齢を確認できる戸籍謄本などを添付する必要がある。

5. 将来、小規模宅地の特例を適用しようと考えている土地を暦年課税や相続税精算課税を使って贈与すると、相続時にこの特例を適用できなくなるのでご注意を！

6. 受贈者が先に死亡した場合、二重課税の対象となる。